

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

신규사택 매입 업무처리 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆◆발전소 △파트는 사택 관리부서로서, 단신부임자용 사택으로 ‘생활숙박시설’ (이하 ‘생숙’이라 한다)을 20**년 *세대, 20**년 *세대 등 총 *세대를 신규로 매입 하였다.
- 생숙은 「건축법」 제2조(정의) 제2항 제15호 및 동법 시행령 제3조의5(용도별 건축물의 종류)에 따른 숙박시설(취사시설을 포함)로 「공중위생관리법」 제3조 제1항에 따라 시장·군수·구청장에게 숙박업 신고를 하여야 한다.
 - 주택이란 「주택법」 제2조(정의)에서 세대 구성원이 장기간 독립된 주거 생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속 토지를 말한다고 정의되어 있으며 이에 따라, ‘단독주택’, ‘공동주택’, ‘준주택(오피스텔, 기숙사 등)’이 주거시설로 분류된다.
 - 그러므로, 생숙은 주거시설이 아니므로 주거를 목적으로 사용할 수 없다.
- 20**년 이후 부동산 경기 상승기에 생숙이 주택관련규제(세제·청약·전매·대출) 없는 주택대체 시설로 활용되며 공급이 확대되자 20**년 국토교통부에서는 생숙이 본래의 숙박용으로 활용될 수 있도록 숙박업을 신고하지 않고 보유하거나 용도 변경 없이 주거목적으로 사용할 경우, 이행강제금을 부과하기로 결정하고 20**년 *월부터 제도를 시행하려고 하였다.
 - 그러나 숙박업 신고를 하는데 걸리는 시간, 실거주 임차인의 잔여 임대기간 등을 고려하여 20**년 연말까지 숙박업 신고 계도기간을 추가 부여하고 이행강제금 처분을 유예하기로 결정하였다.
- 사택은 직원들의 복지를 위해 제공되는 거주를 목적으로 한 주택으로 매입(또는 건립) 후 수년간 운영 및 관리되어야 함에 따라 매입 계획단계부터 「사택운영편람」에서 정한 절차와 방법에 따라 신중하고 철저하게 검토하여야 한다.

지 적 내 용

- 그런데 ◆◆발전소 △파트에서는 신규사택 매입 시 분양사측의 설명과 광고 등을 믿고 생숙에 대한 별도의 추가 검토를 시행하지 않았다.
 - 실제로 사택 매입계획 수립 및 사택총괄부서에 매입 승인 요청 시 단신부임자용 사택으로 ‘오피스텔’을 구입한다고 하였으나 매입 공문 작성 시에는 ‘생활숙박시설’이라고 표기하는 등 생숙과 오피스텔을 구분하고 있지 못했다.
- 이로인해 주거 용도로 사용할 수 없는 생숙 총 *세대를 매입하는 결과가 초래되었다.
 - 뿐만 아니라, ◆◆발전소는 2024년 연말까지 숙박업을 신고하거나 건물의 용도를 변경하지 않을 경우 이행강제금(건축물의 시가표준액 × 10%) 처분을 받게 될 상황에 놓이게 되었으며,
 - 공기업으로서 생숙의 불법 사용에 따른 대외적인 기업 이미지 훼손 등의 부정적 영향 또한 우려된다.
 - ◆◆발전소는 이행강제금 처분과 대외적 악영향 우려에 대하여 인지하고 있으면서도 감사일 현재까지 적극적인 대응 방안을 마련하고 있지 않는 등 적당 편의의 소극행정을 보여주고 있었다.
- ❖ (관련담당자 의견 및 검토의견) 관련부서에서는 단신부임자용 사택을 매입할 당시 생숙과 오피스텔의 법적 차이 등을 인지하지 못하였다고 답변하였다. 당시 생숙이 거주 가능한 것으로 일반 대중에게 널리 홍보되고 있었고(20**년 *월 건축물 분양법령 개정으로 분양광고문 상 주거불가 명시, 분양계약 시 주거불가 안내), 정부에서도 이에 대한 제재가 없었던 점과 이러한 상황으로 정부에서 생숙을 거주용으로 사용하는 것에 대한 규제 적용에 2년이라는 계도기간을 부여한 점을 고려하면 당시 업무처리 시 담당자가 잘못 판단할 수도 있는 상황이라고 일면 이해할 수 있다. 그렇더라도 매입 당시에도 「건축법 시행령」에서 생숙은 「공중위생관리법」에 따라 숙박업으로 등록하도록 하고 있었음에 따라 이에 대한 검토만 있었으면 이러한 문제가 발생하지 않았으리라 판단된다.

조치사항

1. ▽▽처장은 현재 운영 중인 전사 사택에 대하여 거주시설이 아닌 건축물이 있는지 전수 조사하시기 바라며, 거주시설이 아닌 사택이 있는 경우 사택용도로 사용 가능한지에 대해 검토 및 향후 대응 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ◆◆발전소장은 법률검토 등을 포함한 생숙에 대한 향후 대응방안을 수립하여 본사 사택총괄부서로 보고하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ▽▽처, △파트

관련부서 △파트